

Allegato1-Domandadicandidatura

All'AmbitoTerritorialeSociale di Soverato

Piazza Maria Ausiliatrice, 8

CAP: 88068

PEC: servizisociali@pec.soverato.calabria.it

Oggetto: Domanda di partecipazione per la co-progettazione e gestione del progetto "Rete dei servizi di facilitazione digitale", nell'ambito dell'Investimento 7 della Missione 1 del PNRR

Il/la sottoscritto/a _____, nato/aa _____ il _____, residente a
_____ (_____) Via _____ n. _____ Codice
Fiscale _____ cell. _____ e-mail _____
_____ ; in qualità di legale rappresentante dell'Ente del Terzo Settore propon
ente (denominazione
giuridica) _____ tel. _____
cell. _____ e-mail _____
PEC _____ sito internet _____
consedelegale in _____ (_____) via consedeoperativa in _____
_____ (_____) via Codice Fiscale _____
_____ Partita IVA _____

CHIEDE

di essere ammesso alla co-progettazione e gestione del progetto nell'ambito dell'Investimento 7 Missione 1 del PNRR per lo sviluppo di una "Rete dei servizi di facilitazione digitale", che ha l'obiettivo di incrementare la percentuale di popolazione in possesso di competenze digitali di base coinvolgendo oltre tre milioni di persone entro il 2026, così da contribuire al raggiungimento dell'obiettivo del 70% della popolazione entro il 2026;

ATA FINE

ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, a l'ris, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presentata dichiarazione seguirà il decadimento da benefici per quali la stessa è rilasciata;

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

1. di essere iscritto:

- ☐ al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), n. di registrazione _____, data di registrazione _____;
- ☐ al Registro regionale della Calabria delle Associazioni di promozione sociale di cui alla Legge Regionale n. 383 del 7 dicembre 2000, n. di registrazione _____



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REPUBBLICA
DIGITALE



DIPARTIMENTO
PER LA TRASFORMAZIONE
DIGITALE

REGIONE



CALABRIA



Città di Soverato



PIÙ
DIGITALE
FACILE

_____,datadiregistrazione_____;

- ☐ al Registro regionale della Calabria degli organismi di volontariato di cui alla Legge Regionale n. 33 del 26 luglio 2012, n. di registrazione _____, data di registrazione _____;
2. di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale per stipulare convenzioni e/o atti d'intento con la Pubblica Amministrazione;
 3. di non essere incorso nelle cause di esclusione ai sensi dell'art. 80 D.lgs. 50/2016 per tutta la durata della procedura e non essere incorso, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori cause di divieto a contrarre con la pubblica amministrazione alla data della compilazione e sottoscrizione della relativa dichiarazione sostitutiva;
 4. di essere in regola in materia di contribuzione previdenziale, assicurativa e infortunistica, per tutti i soggetti che hanno una posizione in INPS attiva;
 5. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed indirette, ed delle tasse;
 6. di aver accettato e preso piena conoscenza delle disposizioni dell'Avviso e degli altri documenti ad esso allegati, nonché di aver preso piena conoscenza e di accettare le eventuali dichiarazioni residue alla Regione Calabria nel corso della procedura;
 7. che per la realizzazione delle attività di progetto sono presenti tutte le professionalità e le strutture necessarie per poter riportare nell'allegato formulario;
 8. che le risorse professionali e strutturali che saranno impegnate nel progetto non saranno a carico di altre forme di finanziamento e/o contributi di enti pubblici a qualsiasi titolo;
 9. che lo statuto agli atti del registro regionale è aggiornato (*in alternativa si allega lo statuto aggiornato*), e che le attività previste dal progetto sono coerenti con le attività statutarie;
 10. che nelle attività progettuali non sarà impegnato personale volontario;
 11. di mettere a disposizione per la realizzazione del progetto, la sede atta ad ospitare un centro di facilitazione:
- Sede _____ Indirizzo _____ Comune _____
 12. che la struttura di cui al punto precedente è in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia edilizia, igienico-sanitaria, di prevenzione incendi, sulle condizioni di sicurezza degli impianti, sulle barriere architettoniche, sulla prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 13. di essere a conoscenza che la Regione Calabria si riserva il diritto di procedere d'ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di domanda e/o, comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;
 14. di essere consapevole che l'accertamento della non veridicità del contenuto della presentata dichiarazione, ed delle ulteriori dichiarazioni rilasciate, comporterà l'esclusione dalla procedura, ovvero, in fase di gestione del progetto, comporterà l'esclusione dal partenariato e, in caso di assegnazione di finanziamento, l'applicazione delle sanzioni e/o della revoca dell'assegnazione stessa;
 15. di essere informato, ai sensi e per gli effetti Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale

la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto espressamente specificato nell'Avviso, che qui si intende integralmente trascritto;

16. di disciplinare per quanto di competenza la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall'esecuzione del progetto presentato in termini esattamente conforme alle disposizioni di legge in materia;

17. di avere preso piena visione e di accettare quanto contenuto nell'avviso oggetto della presente candidatura.

Unitamente alla presentata domanda, si trasmette, la seguente documentazione:

- All.2 Formulario di progetto compilato in ogni sua parte;
- All.3 Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia;
- All.4 Dichiarazione riguardante i requisiti di ordine generale;
- All.5 Dichiarazione principi generali applicabili agli interventi finanziati dal PNRR;
- All.6 Pattino di Integrità sottoscritto.

Luogo e data _____

Firma del legale rappresentante

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. n. 445/2000, si allega copia fotostatica non autenticata, del seguente documento di identità: Tipo _____, n. _____, rilasciato da _____, con scadenza il _____.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101,

Firma del legale rappresentante

Allegato2-Formulario diprogetto

Progetto "Rete dei servizi di facilitazione digitale della Regione Calabria" - DGR n. 52 del
16/02/2023Avvisopubblicoperlarealizzazionedin.
centridifacilitazionedigitaleall'internodell'ambitoterritoriale sociale di Soverato

4

SEZIONE1:INFORMAZIONIGENERALI

1.1 –DENOMINAZIONEETSPROPONENTE

- Denominazione: _____
- Tipologia(Es.:Associazione,etc.): _____
- CodiceFiscale: _____
- PartitaIVA: _____
- NumerodiiscrizionealRegistroNazionale del Terzosettore: _____

Sedelegale:

Indirizzo: _____ C.A.P.: _____
_____ Provincia: _____
Città _____
Tel.: _____ Fax: _____ E-mail _____

Rappresentantelegale(posizione):

Titolo: _____ Cognome: _____ Nome: _____
Tel.fisso: _____ Tel.Cellulare: _____
E-mail: _____

SedeoperativainCalabria:

Indirizzo: _____ C.A.P.: _____
_____ Provincia: _____
Città _____
Tel.: _____ Fax: _____ E-mail _____

Referentelocale (posizione):

Titolo: _____ Cognome: _____ Nome: _____
Tel.fisso: _____ Tel.Cellulare: _____
E-mail: _____

1.2 – PROFILO DELL'ENTE PROPONENTE

Fornire un breve profilo dell'Ente in merito alle tipologie di attività svolte nonché le motivazioni che hanno condotto l'ente a contribuire alle modalità realizzative del progetto.

SEZIONE 2: CONTESTO DI RIFERIMENTO

Descrivere gli elementi specifici del contesto di riferimento e/o dell'ambito in cui l'ente opera in relazione alle tematiche oggetto dell'avviso.

Analisi delle carenze e delle opportunità territoriali;

SEZIONE 3: ESPERIENZA DEL SOGGETTO PROPONENTE

Descrivere le esperienze maturate su tematiche analoghe a quelle dell'Avviso e la possibile replicabilità ai fini della realizzazione della proposta;

SEZIONE 4: OBIETTIVI E FINALITÀ DEL PROGETTO

Descrivere gli obiettivi e le finalità dell'intervento proposto in relazione al territorio di riferimento



SEZIONE5:MODALITA'DIATTUAZIONEEGESTIONEDELPROGETTO

Descrivere con chiarezza le modalità attuative e organizzative finalizzate alla realizzazione del progetto rispondendo peraltro ai seguenti elementi:

- Capacità del progetto di conseguire un'efficiente copertura territoriale all'interno dell'ambito (localizzazione punti di facilitazione, disponibilità di sedi e postazioni immobiliari etc.)
- Capacità economico-organizzativa del soggetto proponente in ordine alle capacità di realizzazione del progetto (disponibilità di mezzi, attrezzature, tipologia spazi, e come intende intercettare l'utenza);
- Capacità del progetto di conseguire i target territoriali previsti per il conseguimento degli obiettivi del PNRR (analizzare ed esplicitare con chiarezza l'eventuale presenza di reti attive dipartenariato con altri enti/organizzazioni al fine di agevolare il coinvolgimento della popolazione e raggiungere in che modo questo può produrre risultati tangibili per il progetto)

SEZIONE6:ARTICOLAZIONEDELSISTEMA ARETE

Descrivere come attraverso il progetto si intendono stimolare sinergie e costituzioni, enti ed organismi che favoriscano il raggiungimento di fasce di popolazione particolarmente fragili esplicitando i seguenti elementi:

- Interazione e concentramento di facilitazione del Servizio Civile Digitale e altri organismi;
- N. di attività avviate che prevedono il coinvolgimento della fascia debole della popolazione regionale

SEZIONE7:APPROCCIOINNOVATIVO

Descrivere gli elementi di innovazione sociale del servizio, in particolare dettagliando l'utilizzo di pratiche o azioni e gli elementi di impatto sociale del progetto sul contesto di riferimento



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REPUBBLICA
DIGITALE



DIPARTIMENTO
PER LA TRASFORMAZIONE
DIGITALE

REGIONE



CALABRIA



Città di Soverato



PUNTO
DIGITALE
FACILE

SEZIONE8:MONITORAGGIOEVALUTAZIONE

Descrivere in che modo il soggetto è in grado di ottemperare alle azioni di monitoraggio richieste secondo le tempistiche stabilite dal PNRR per il conseguimento delle finalità previste dal Progetto

SEZIONE9:RISORSE PROFESSIONALI COINVOLGENTI NEL PROGETTO

Descrivere la modalità di coinvolgimento e il numero delle risorse professionali adibite al progetto, chiarendo se il coinvolgimento è previsto per le risorse interne già incardinate nell'Ente. Allegare per le risorse prese in esame i CV degli operatori coinvolti.

SEZIONE 10: PIANO FINANZIARIO

Completare il piano finanziario con gli importi riconducibili alle voci di spesa riportate di seguito. Tutte le spese dovranno essere inserite nel seguente documento.

	ESEMPIO DI RICONDUZIONE DELLE SPESE								
	MACROVOCI DI SPESA	Sub	VOCI DI SPESA	2023	2024	2025	2026	Totale	%
1. Formazione in presenza oppure online, inclusi i servizi di assistenza personalizzata propri della facilitazione digitale			Rendicontazione a costi standard						85%
		2.1	Produzione di volantini, manifesti, brochure, locandine, messaggi promozionali (via radio, tv, web...) e qualsiasi altro materiale di supporto tangibile e intangibile finalizzato all'attività di comunicazione e promozione delle attività organizzate dai centri di facilitazione digitale, nonché al pieno engagement dei cittadini						
		2.2	Servizi di social media management per pubblicazione online di materiale o eventi / o attività relative ai centri di facilitazione digitale.						
		2.3	Attività di project management a supporto dell'interfunzionamento del centro di facilitazione digitale, da non intendersi come assistenza tecnica, ma come gestione delle attività in capo ai centri di facilitazione digitale;						
		2.4	Sviluppo e/o adattamento di sistemi software a supporto della rete di facilitazione (es. per la gestione delle prenotazioni, dei calendari e dei servizi di eventi etc.)						
		2.5	Sviluppo e gestione di siti web di progetto (a livello regionale e/o locale)						
		2.6	Servizi di call center telefonico per la gestione delle prenotazioni						
		2.7	Supporto organizzativo alla realizzazione degli eventi svolti nei centri di facilitazione digitale in collaborazione con i connessi						
		3.1	Fornitura di dotazioni hardware e attrezzature tecnologiche e relativi servizi di installazione, configurazione e manutenzione personalizzata (per esempio, scanner, router/firewall, modem, tablet, proiettori, smart tv, etc.).						
			Servizi di cloud computing, ad esempio, di cloud non di connessione e di servizi di backup						
3. Attrezzature e/o dotazioni tecnologiche, connessione									6%

N.B. – In merito alla voce 3 (Attrezzature e/o dotazioni tecnologiche, connessione) tipologia 3.1, non è previsto l'acquisto di pc e stampanti. Tali strumentihardware saranno forniti dalla RegioneCalabriadirettamente agli entigestori dei punti di facilitazione.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REPUBBLICA
DIGITALE



DIPARTIMENTO
PER LA TRASFORMAZIONE
DIGITALE

REGIONE



CALABRIA



Città di Soverato



EURO
DIGITALE
FACILE



Allegato3

Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia

Dichiarazione sostitutiva di certificazione

(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) _____ nato/a
_____ Prov. _____ il _____ residente a
_____ Prov. _____ in via/piazza _____
_____ n. _____ in qualità di _____

ai fini della partecipazione all'Avviso finalizzato all'individuazione di un soggetto del terzo settore per attività di co-progettazione e successiva gestione di un progetto finalizzato a potenziare le competenze digitali dei cittadini attraverso la realizzazione di una rete di servizi di facilitazione digitale nei comuni dell'Ambito territoriale sociale di Soverato consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- che ne è il proprio fronte in cui non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 e 76, comma 8 D.Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011;
- ai sensi dell'art. 85, comma 3 D.Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età:

COGNOME E NOME	NATO A	NATO IL	PROV.	CODICE FISCALE

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) edell'articolo 13 del regolamento UE n.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REPUBBLICA
DIGITALE



DIPARTIMENTO
PER LA TRASFORMAZIONE
DIGITALE

REGIONE



CALABRIA



Città di Sovereign



PUNTO
DIGITALE
FACILE

2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo ed data _____

Firma leggibile del dichiarante _____

N.B.: La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino verrà denunciato all'autorità giudiziaria.



Allegato4-

Dichiarazione riguardante i requisiti di ordine generale

Il/la sottoscritto/a _____
nato/aa _____ Prov _____ il _____
residente a _____ invia _____ n _____ Cap _____
Codice fiscale _____ in qualità di Legale
rappresentante dell'Ente del Terzo Settore _____
_____ consede in _____ Provincia indirizzo _____
Cap _____ Partita IVA _____ Codice fiscale _____
Email _____ Pec _____
Telefono _____

(se vi è più di un amministratore munito del potere di rappresentanza, indicare generalità e carica di ciascuno di essi)

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci anche ai sensi dell'art. 76 del summenzionato DPR,

DICHIARA

di aver preso piena conoscenza dell'Avviso e di aderire ai criteri e alle disposizioni ivi contenute;

di essere consapevole che l'accertamento della non veridicità del contenuto della presentata dichiarazione, delle ulteriori dichiarazioni rilasciate ovvero delle dichiarazioni degli altri partner, ove presenti, comporterà comunque l'esclusione dalla procedura;

di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 e dell'articolo 13 del regolamento UE n. 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

di essere in regola

con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali; di avere posizioni

_____ presso l'INPS di _____ sedi _____

di avere posizioni _____ presso l'INAIL di _____ sedi _____

- Chel'entesu indicato:

- hail seguente oggetto sociale _____

- ha una durata stabilita fino al _____
(eliminare se non risulta una durata stabilita)

è iscritto ai seguenti Albi di Registrazione nazionali e/o regionali:



DENOMINAZIONEALBO/REGISTRO	ESTREMIISCRIZIONE

DICHIARA,ALTRESÌ,AISENSIDELL'ART.47DELD.P.R445/2000

non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e in ogni altra situazione soggettiva che possa determinare l'esclusione dalla presente selezione e/o l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e *ss.mm.ii.*, e di non essere a conoscenza dell'esistenza di tal causa nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 85, comma 2, del medesimo Decreto;

di essere in regola o in condizioni di non assoggettamento rispetto alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge 12/3/1999, n. 68);

di non trovarsi in nessun'una delle cause previste dall'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 il comma 16 *ter*;

di non aver rapporti di parentela o affinità con funzionari dipendenti della pubblica amministrazione e di non aver rapporti di parentela o affinità con funzionari dipendenti della pubblica amministrazione e di non aver rapporti di parentela o affinità con funzionari dipendenti della pubblica amministrazione e di non aver rapporti di parentela o affinità con funzionari dipendenti della pubblica amministrazione;

che l'ente applica integralmente nei rapporti con i propri dipendenti le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore di appartenenza e, se esistente, anche le disposizioni del contratto collettivo territoriale;

che l'ente non è stato destinatario di provvedimenti sanzionatori per condizioni di irregolarità rispetto ad altri finanziamenti pubblici;

che, riguardo agli obblighi discendenti dalla legge 68/99 in materia di diritto dei lavori dei disabili, l'ente:

☐ non è soggetto agli obblighi di cui alla legge 68/99 in quanto occupa non più di 15 dipendenti

oppure

☐ non è soggetto agli obblighi di cui alla legge 68/99 in quanto occupa da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato assunzioni dopo il 18/11/2000

oppure

☐ è soggetto agli obblighi di cui alla legge 68/99 ed ha ottemperato a tutti gli obblighi medesimi

Il Legale Rappresentante

Luogo e Data

(Firma e Timbro)



Allegato

5 Autodichiarazione relativa al rispetto dei principi previsti per gli interventi del PNRR

Il/la sottoscritto/a _____ nato/aa _____ il _____
residente a _____ (____) Via _____ n. _____ Codice Fiscale _____
_____, in qualità di legale rappresentante dell'Ente del Terzo Settore
_____ con sede legale in _____ (____) cap. _____ via
_____ tel. n. _____ email _____ posta
elettronica certificata (PEC) _____ CF _____
_____ P.IVA _____ ai sensi degli artt. 46 e
47 del DPR n. 445/2000 e quindi consapevole della responsabilità di ordine amministrativo, civile e
penale in caso di dichiarazioni mendaci, ex art. 76 del DPR medesimo

DICHIARAZIONE SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ CHE

1. le attività oggetto della proposta di candidatura non sono finanziate da altre fonti del bilancio dell'Unione europea, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9 del Reg. (UE) 2021/241;
2. la realizzazione delle attività progettuali prevede il rispetto del principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea previsto dall'art. 9 del Reg. (UE) 2021/241;
3. la realizzazione delle attività progettuali prevede di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
4. la realizzazione delle attività progettuali è coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio del "Do No Significant Harm" (DNSH) e, ove applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e dell'orizzonte degli investimenti e del superamento dei divari territoriali;
5. l'attuazione delle attività progettuali prevede il rispetto delle norme comunitarie e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, uguaglianza di genere e pari opportunità e tutela dei diversamente abili;
6. l'attuazione delle attività progettuali prevede il rispetto della normativa europea e nazionale applicabile, con particolare riferimento ai principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;
7. adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
8. dispone delle competenze, risorse e qualifiche professionali, sia tecniche che amministrative, necessarie per l'attuazione dell'intervento e assicurare, nei tempi previsti e condivisi a livello comunitario, il raggiungimento di milestone e target associati ovvero di impegnarsi ad acquisirle in caso di finanziamento per l'attuazione;
9. ha considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull'ottenimento e sull'utilizzo del finanziamento o avale sulle risorse messe a disposizione nell'ambito del PNRR,

Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo", Componente 1 "Digitalizzazione, innovazione e sicurezza della pubblica amministrazione", Investimento 7 "Competenze digitali di base" Sub investimento 2 "I Centri di facilitazione digitale" e di aver tenuto conto alla fine dell'elaborazione della proposta progettuale;

10. è a conoscenza che l'Amministrazione regionale responsabile di intervento si riserva il diritto di procedere d'ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di domanda di finanziamento e/o, comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;

ESIMPEGNA

- avviare tempestivamente le attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti e sottoporre all'Amministrazione regionale responsabile di intervento le eventuali modifiche al progetto;
- adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata)^a e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
- effettuare i controlli di gestione e i controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle all'Amministrazione regionale responsabile di intervento, nonché la riferibilità delle spese al progetto ammesso al finanziamento sul PNRR;
- presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall'avviso pubblico;
- rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241 e dalla Circolare RGSIGURE n.21 del 10 ottobre 2021 – Allegato 1 Punto 3.4.1 "Obblighi di comunicazione a livello di progetto" indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa NextGenerationEU (ades. utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU"), riportando nella documentazione progettuale l'emblema dell'Unione europea e fornire un'adeguata diffusione e promozione del progetto, anche online, sia web che social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR;
- garantire che i destinatari finali del finanziamento dell'Unione nell'ambito del PNRR riconoscano l'origine assicurando la visibilità del finanziamento dell'Unione (inserimento nella documentazione di progetto di specifico riferimento al finanziamento nell'ambito del PNRR, compreso il riferimento alla Missione Componente e investimento o subinvestimento);
- utilizzare per i documenti prodotti il seguente disclaimer: "Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o della Commissione

^aEs.: utilizzo di appositi capitoli all'interno del piano esecutivo di gestione o del bilancio finanziario gestionale al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative alle risorse del PNRR dedicate a specifici progetti.

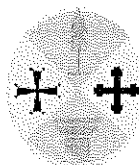
europea. Né l'Unione europea né la Commissione europea possono essere ritenute responsabili

- rispettare l'obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale degli interventi e la tracciabilità, alimentando il sistema informativo, in relazione a tutti gli aspetti procedurali, fisici e finanziari che caratterizzano l'attuazione dell'intervento, anche al fine di consentire alla Regione Calabria di rispettare tutti gli adempimenti relativi al sistema informativo ReGiS, così come previsto nell'ambito del PNRR, Istruzioni Tecniche fornite dal Mef (Allegato 2 della Circolare Mef n. 21 del 14 ottobre 2021);
- comprovare il conseguimento dei target e dei milestone associati agli interventi con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente;
- assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei e informatici al fine della completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e all'art. 9 punto 4 del decreto legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell'Amministrazione centrale responsabile dell'intervento, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali.

Sia allegata copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità (art. 38 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.).

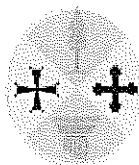
Luogo e data _____

Firma digitale del legale rappresentante _____



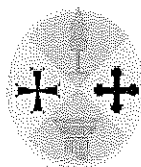
REGIONE CALABRIA

**“ALLEGATO 6”
“PATTO D’INTEGRITA”**



PREMESSO CHE:

- il settore dei “contratti pubblici” è, per sua stessa natura e caratterizzazione, uno dei maggiormente sottoposti alle ingerenze ed alle pressioni della criminalità comune ed organizzata, da sempre fortemente collegate a fenomeni corruttivi e di cattiva gestione della cosa pubblica; risulta indispensabile, pertanto, che gli attori operanti in tale settore si impegnino ad un comportamento leale, corretto e trasparente, sottraendosi alla violazione dei fondamentali canoni di giustizia posti a presidio dell’ambito di riferimento;
- come sancito anche dai più importanti e recenti pronunciamenti giurisprudenziali, ancor prima che alla corretta esecuzione del contratto pubblico, è opportuno indirizzare le condotte delle parti coinvolte ai valori di reciproca lealtà e correttezza;
- è pertanto essenziale che all’attività prevista ed operante su di un piano normativo quale quello attinto dalle disposizioni della L. n. 190/2012, si affianchi una capillare azione di prevenzione in via amministrativa, facente leva su strumenti di carattere pattizio volti a responsabilizzare in uno gli operatori economici ed i dipendenti pubblici nonché a rafforzare gli impegni alla legalità, correttezza e trasparenza mediante strumenti di salvaguardia ad effetti sanzionatori, destinati a trovare applicazione nelle ipotesi di violazione degli obblighi assunti dai contraenti;
- la centralità del sistema legato alla pubblica contrattazione nelle strategie di contrasto alla corruzione in chiave preventiva è stata rimarcata da un primo protocollo d’intesa siglato il 28 Maggio 2015 tra l’ANAC e la Corte dei Conti con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione inter-istituzionale e viepiù implementata da un nuovo protocollo d’intesa relativo ai contratti secretati di cui agli artt. 162 comma 5 e 213, comma 3, lett. a), del nuovo Codice dei Contratti Pubblici e sottoscritto dai medesimi contraenti in data 1 Febbraio 2017;
- l’implementazione di siffatto strumento pattizio è altresì indifferibile in sintonia con quanto previsto in prima istanza dalle Linee Guida e dalle Intese sottoscritte il 15

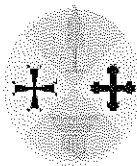


luglio 2014 per l'avvio di un circuito stabile e collaborativo tra ANAC- Prefetture - UTG e Enti Locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa, e, da ultimo, dalle recentissime Linee Guida siglate tra l'ANAC ed il Ministero dell'Interno il 16 Ottobre 2018 e riguardanti le c.d. "misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia" di cui all'art. 32 del D.L. n. 90/2014;

- l'esperienza del Protocollo Calabria, adottato dalla SUA, e di altri protocolli di legalità regionali adottati in occasione della realizzazione di opere di interesse strategico quali i nuovi ospedali della Regione, ha consentito di elevare la cornice di sicurezza delle procedure di gara, attraverso una corresponsabilizzazione di tutte le parti contraenti, sia pubbliche che private;
- la predisposizione di apposite condizioni di contratto regolanti le condotte delle parti coinvolte nella pubblica contrattazione è dettata dalla volontà della Regione Calabria di lanciare un segnale forte e decisivo in tema di tutela della legalità e lotta contro ogni forma di violazione della stessa all'interno del territorio regionale calabrese.

VISTI

- la Legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato in prima istanza dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ed approvato con Delibera CIVIT n. 72/2013, contenente "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e ss.mm.ii.: da ultimo, l'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con Delibera n. 1074 del 21 Novembre 2018;

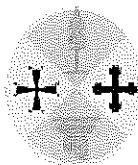


- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 Aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001;
- il Codice di comportamento dei Dipendenti della Regione Calabria;
- l'art. 32 del D. L. n. 90/2014, con il quale sono state introdotte misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione, affidandone l'attuazione al Presidente dell'ANAC e al Prefetto competente;
- le Linee guida siglate dal Ministero dell'Interno e dall'Autorità nazionale Anticorruzione con Protocollo d'intesa del 15 Luglio 2014;
- le Linee Guida siglate tra l'ANAC ed il Ministero dell'Interno il 16 Ottobre 2018 e riguardanti le c.d. “Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell’ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia” di cui all’art. 32 del D.L. n. 90/2014;
- il comma 17 dell’art. 1 della Legge 190/2012, il quale prevede espressamente la possibilità di introdurre negli avvisi, bandi di gara e lettere di invito clausole di rispetto della legalità, la cui inosservanza può essere sanzionata con l’esclusione dalla gara;
- il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

SI SANCISCE QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto

Il presente Patto di Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione tra la Regione Calabria e l'operatore economico a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno a contrastare pratiche



corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa nell'ambito della procedura in oggetto. A presidio di tali principi è posta una serie puntuale di obblighi il cui inadempimento comporta l'irrogazione di provvedimenti sanzionatori, come previsti e disciplinati dall'art. 5 del presente Patto.

Il personale, i collaboratori e gli eventuali consulenti della Regione Calabria e/o SUA Calabria e dell'operatore economico impiegati ad ogni livello nel procedimento di gara e nell'esecuzione del contratto, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, degli obblighi in esso contenuti nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto dello stesso. Le parti vigilano affinché gli impegni sopraindicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati.

Articolo 2 - Ambito di applicazione

Il presente Patto di Integrità regola i comportamenti degli operatori economici, dei dipendenti della Regione Calabria e della S.U.A. Calabria nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. n. 50/2016.

Il medesimo è allegato alla documentazione di ogni gara bandita dalla Regione Calabria e dalla S.U.A. Calabria, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

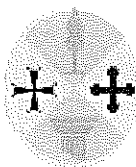
Il Patto è altresì allegato ad ogni contratto/convenzione stipulati con la Regione Calabria e/o con la S.U.A. Calabria, dai quali viene espressamente richiamato, così da formarne parte integrante e sostanziale.

Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento, è richiesta, nei modi previsti dalla *lex specialis* di gara, un'apposita dichiarazione di accettazione del presente Patto di Integrità da parte del legale rappresentante dell'operatore economico.

Articolo 3 - Obblighi degli operatori economici

L'operatore economico si impegna, nel rispetto del presente Patto di Integrità, a:

- a) segnalare alla Stazione Appaltante e alla Pubblica Autorità competente qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di terzi, e a non ricorrere ad alcuna mediazione di qualunque tipo finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;



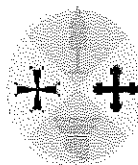
- b) non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'affidamento del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
- c) dichiarare in fase di presentazione dell'offerta, ai fini della corretta applicazione dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., l'insussistenza di rapporti di lavoro autonomo o subordinato, nei casi ivi indicati, con ex dipendenti della Regione Calabria e della S.U.A. Calabria nonché l'impegno a non costituire rapporti di lavoro nei medesimi casi per tutta la durata del contratto e sino alla concorrenza di anni tre dalla cessazione dal servizio dei suddetti dipendenti;
- d) dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Pubblica Autorità competente dei tentativi di concussione e di qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte di dipendenti dell'Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'affidamento o all'esecuzione del contratto che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti propri, degli organi sociali o dei dirigenti;
- e) denunciare immediatamente alle forze dell'Ordine e/o all'Autorità Giudiziaria ogni condizionamento di natura criminale o intimidazione, illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altre utilità, di natura concussiva e/o corruttiva (a titolo esemplificativo e chiaramente non tassativo, richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

L'operatore economico prende atto e accetta che la violazione di tutti gli impegni assunti con il presente Patto di Integrità comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 5. Nelle fasi successive all'aggiudicazione i predetti obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario, il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente Patto dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall'aggiudicatario con i propri subcontraenti a pena di risoluzione del contratto tra la Stazione Appaltante e l'aggiudicatario.

Articolo 4 - Obblighi della Stazione Appaltante

La Stazione Appaltante si impegna, nel rispetto del presente Patto di Integrità, a:

- a) rendere pubblici, attraverso l'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del



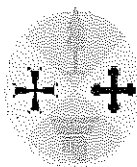
sito istituzionale, i nominativi dei dipendenti che negli ultimi tre anni hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali con riferimento alle varie procedure di affidamento;

- b) conformare la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
- c) attivare le procedure di legge nei confronti del personale che non conformi il proprio operato ai principi richiamati al precedente punto b) ed alle disposizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici e nel codice di comportamento dei dipendenti della Regione Calabria.
- d) La Stazione Appaltante aprirà un procedimento istruttorio per la verifica di ogni eventuale segnalazione ricevuta in merito a condotte anomale, poste in essere dal proprio personale in relazione al procedimento di gara ed alle fasi di esecuzione del contratto, nel rispetto del principio del contraddittorio.
- e) avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'operatore economico, dell'imprenditore, del direttore tecnico e/o dei soggetti muniti del potere di rappresentanza, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio, di cui la Stazione Appaltante sia venuta legalmente a conoscenza, per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis, 354, 355 e 356 del codice penale. L'esercizio della potestà risolutiva, qualora ne ricorrano i casi, è esercitato dalla Stazione Appaltante ed è subordinato alla previa determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

A tal fine, la Prefettura competente, avuta la comunicazione da parte della Stazione Appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutiva, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione Appaltante ed operatore economico aggiudicatario, alle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. 90/2014 .

Articolo 5 – Sanzioni

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della dichiarazione di accettazione del presente patto di integrità, resa secondo le prescrizioni della lex specialis di gara, si applica l'articolo 83 del Codice dei contratti.



L'accertamento del mancato rispetto da parte dell'Operatore economico anche di una sola delle prescrizioni indicate del presente Patto comporta, oltre alla segnalazione agli Organi competenti, l'applicazione, previa contestazione scritta, delle seguenti sanzioni:

- esclusione dalla procedura di affidamento ed escussione della cauzione provvisoria a garanzia della serietà dell'offerta, se la violazione è accertata nella fase precedente all'aggiudicazione dell'appalto;
- revoca dell'aggiudicazione ed escussione della cauzione provvisoria se la violazione è accertata nella fase successiva all'aggiudicazione dell'appalto ma precedente alla stipula del contratto;
- risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento del contratto, se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dell'appalto.

Articolo 6 - Durata

Il presente Patto di Integrità dispiega integralmente i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica e singola procedura di affidamento di cui al sopraindicato ambito di applicazione.

Articolo 7 – Norma finale

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed alla esecuzione del presente Patto d'integrità tra la stazione appaltante ed i concorrenti e tra i concorrenti stessi sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente secondo i criteri di legge.

Luogo e data _____

Firma del legale rappresentante
